

<제1장 행정소송의 일반론.제2절 행정소송의 유형>

I. 내용에 따른 분류

- 행정소송의 내용에 따른 분류는 소송의 목적이 개인(주관적)의 권익 구제에 있는지, 아니면 행정의 객관적인 법률 적합성 확보에 있는지를 기준으로 나누는 것이다. 우리나라 행정소송법 제3조는 주관적 소송을 항고소송과 당사자소송으로, 객관적 소송을 민중소송과 기관소송으로 구분하고 있으며, 이는 행정소송의 두 가지 이념인 권리구제기능과 행정통제기능을 법적으로 구현한 것이다.

1. 주관적 소송

- 주관적 소송은 개인의 구체적인 권리 또는 법률상 이익의 침해를 구제하고 보호하는 것을 주된 목적으로 하는 소송이다. 이 유형의 소송은 행정기관의 위법한 공권력 행사 등으로 인한 피해를 회복하여 사인의 법적 지위를 강화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 행정소송법상 주관적 소송에는 항고소송과 당사자소송 두 가지 유형이 있다. 주관적 소송을 제기하기 위해서는 원고에게 반드시 법률상 이익이 있어야 하며, 단순한 사실상의 이익 또는 경제적 이익만으로는 소송을 제기할 자격(원고 적격)이 인정되지 않는다. 이는 소송의 남용을 방지하고 법원 심리의 효율성을 확보하기 위한 제한이다.

(1) 항고소송

- 항고소송은 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송이다. 여기에는 위법성 확인을 구하는 취소소송, 처분의 효력 유무를 구하는 무효 등 확인소송, 행정기관의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 부작위위법확인소송이 포함된다. 항고소송은 행정소송의 대부분을 차지하며, 위법한 행정 처분으로부터 국민의 권익을 구제하는 가장 대표적인 수단이다. 항고소송의 대상인 처분의 개념은 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그의 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 의미하며, 판례는 처분의 개념 인정에 신중한 태도를 보인다.

(2) 당사자소송

- 당사자소송은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 예를 들어 공법상의 계약에 관한 분쟁이나, 공무원의 보수 청구, 세금 환급 청구 등 이미 행정청의 처분이 있었는지와 무관하게 공법상의 권리 의무 관계 자체를 다투는 경우에 활용된다. 당사자소송은 실질적으로는 민사소송과 유사한 대등한 당사자 구조를 가지지만, 공법상의 법률관계를 다룬다는 점에서 민사소송과 구별되며, 행정소송법 규정이 우선적으로 적용된다.

2. 객관적 소송

- 객관적 소송은 개인의 권리 구제와는 무관하게, 행정작용의 적법성을 보장하고 객관적인 법질서의 유지를 목적으로 하는 소송이다. 따라서 이러한 소송을 제기하는 데에는 원고에게 자신만의 고유한 법률상 이익이 있을 것을 요구하지 않으며, 법률에서 정한 특정 자격 있는 자만이 제기할 수 있도록 엄격하게 제한하고 있다. 행정소송법상 객관적 소송에는 민중소송과 기관소송 두 가지 유형이 있다. 객관적 소송은 주관적 소송과는 달리 법치주의의 실현이라는 공익적 목적이 더욱 강하게 부각된다.

(1) 민중소송

- 민중소송은 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송이다. 이는 선거권자 등 공직선거법에 따른 특정 지위를 가진 자가 선거 결과 등의 위법성을 다투는 경우 등 국민 전체에게 영향을 미치는 공익적인 문제에 대해 법원의 심판을 받고자 할 때 주로 활용된다. 민중소송은 법률이 특별히 정하는 경우에만 제기할 수 있으므로, 행정소송법 외의 개별 법률에 그 근거가 있는 경우가 대부분이다.

(2) 기관소송

- 기관소송은 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송이다. 예를 들어 지방자치단체 상호간의 권한 쟁의 또는 중앙 행정기관과 지방자치단체 간의 권한 분쟁 등이 이에 해당한다. 기관소송은 행정기관 내부의 적절한 권한 분배 및 행사를 보장하여 행정의 객관적인 법적 질서를 유지하는 데 목적이 있으며, 마찬가지로 법률이 특별히 정하는 경우에만 제기할 수 있다.

II. 형식에 따른 분류

- 행정소송의 형식에 따른 분류는 법원의 판결이 어떤 형태의 법적 효과를 발생시키는가를 기준으로 분류한다. 즉, 소송을 통해 구하고자 하는 궁극적인 권리 구제 형태를 기준으로 나누는 것이다. 주로 사법 상의 소송 형태 분류를 공법 관계에 적용한 것이다.

1. 형성의 소

- 형성의 소는 법원의 판결이 기존의 법률관계를 발생, 변경, 소멸시키는 등 직접적인 법적 효과를 형성시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송에서는 취소소송이 대표적인 형성의 소에 해당한다. 위법한 행정처분을 취소하는 판결이 확정되면, 그 처분의 효력은 장래를 향해서뿐만 아니라 소급적으로 소멸하며, 이는 법원의 판단에 의해 법률관계가 직접적으로 변동되는 효과이다. 형성의 소에서 나온 판결은 대체효 및 기속력을 가진다는 특징이 있다.

2. 이행의 소

- 이행의 소는 법원의 판결이 피고에게 특정 작위(행동)나 부작위(금지) 또는 급부(지급) 의무를 명명하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 이는 민사소송에서 일반적으로 사용되는 소송 형식이다. 행정소송법상 명시적인 이행소송은 규정되어 있지 않지만, 당사자소송 중 공법상의 금전 지급 청구 등을 구하는 경우 실질적으로 이행의 소의 성격을 가진다. 예를 들어 공무원이 퇴직 연금 지급을 청구하는 소송 등이 이에 해당한다. 또한, 위법한 거부 처분에 대하여 취소 판결을 받더라도 곧바로 원하는 처분을 얻을 수 없으므로, 행정소송의 실효성 확보를 위해 의무이행소송 등 적극적인 이행의 소의 도입 필요성이 계속해서 논의되고 있다. 부작위위법확인소송 역시 간접적으로 행정청의 재처분 의무 이행을 강제한다는 점에서 일부 이행적 기능을 내포한다.

3. 확인의 소

- 확인의 소는 법원의 판결이 특정한 권리 관계나 법적 사실의 존재 또는 부존재를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 이는 원고의 현존하는 불안 상태를 해소하고 법적 안정성을 확보하는 데 기여한다. 행정소송에서는 무효등 확인소송과 부작위위법확인소송 등이 확인의 소에 해당한다.

(1) 무효등 확인소송

- 무효등 확인소송은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송이다. 처분의 위법성이 중대하고 명백하여 당연 무효인 경우 등에 이용되며, 처분의 효력이 아예 없다는 것을 확인함으로써 원고의 불안정한 법적 지위를 해소한다. 취소소송과 달리 제소 기간의 제한이 없다는 특징이 있다. 또한, 처분 존부 확인소송은 행정기관이 처분을 했는지 여부 자체를 다투는 것으로 역시 확인의 소 성격을 가진다.

(2) 부작위위법확인소송

- 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 법률상의 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않는 것(부작위)이 위법하다는 것을 확인하는 소송이다. 이는 법원의 확인 판결을 통해 행정청에게 재처분 의무를 발생시키고, 궁극적으로 신청에 대한 응답을 유도하는 효과를 가진다. 부작위위법확인소송은 행정기관의 소극적인 공권력 불행사를 다루는 유일한 소송 형식이다.

III. 행정소송의 유형별 정리

- 우리나라 행정소송법은 제3조에서 행정소송의 유형을 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송 총 네 가지로 규정하고, 이를 다시 주관적 소송과 객관적 소송으로 구분한다. 이러한 분류는 행정소송의 실제 운영 및 권리 구제 수단의 선택에 있어서 핵심적인 기준이 된다.

1. 행정소송법상의 유형

- 항고소송과 당사자소송은 개인의 권리 구제라는 주관적 이익을 위한 소송이며, 민중소송과 기관소송은 객관적인 법질서 유지라는 공익적 목적을 위한 소송이다. 각 소송 유형별로 소송의 요건, 피고 적격, 심리 범위, 판결의 효력 등에 있어 차이가 있으므로, 원고는 자신의 분쟁 유형에 가장 적합한 소송 유형을 선택해야 한다.

2. 각 유형의 연관성

- 행정소송의 각 유형은 내용에 따른 분류와 형식에 따른 분류가 복합적으로 결합되어 있다. 예를 들어 항고소송의 하나인 취소소송은 주관적 소송인 동시에 형성의 소의 성격을 가지며, 무효등 확인소송은 주관적 소송인 동시에 확인의 소의 성격을 가진다. 당사자소송은 주관적 소송인 동시에 그 구하는 내용에 따라 확인의 소 또는 이행의 소의 성격을 가질 수 있다. 이러한 구분 및 결합은 국민이 자신의 권리 침해 상태를 가장 효과적으로 구제할 수 있는 사법 심사의 틀을 제공한다. 특히, 행정처분의 취소를 통해 법적 지위를 회복하는 것이 원칙이지만, 처분 자체가 무효인 경우 별도의 제소 기간 제한 없이 무효등 확인소송을 제기할 수 있도록 함은 확인의 소 형식을 통해 권리 구제의 길을 넓힌 것이다.

3. 소송 선택의 중요성

- 실무상 행정소송 제기 시 가장 중요한 문제는 원고의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 적절한 소송 유형을 선택하는 것이다. 잘못된 소송 유형의 선택은 법원의 각하 판결로 이어져 결국 권리 구제에 실패하게 할 수 있다. 예를 들어 행정처분이 무효인 경우 취소소송으로 제기하면 제소 기간 도과 등으로 각하될 수 있으므로, 처분의 위법성 정도에 따라 무효등 확인소송 등 정확한 유형을 선택해야 한다. 또한, 부작위위법확인소송은 행정청의 재처분 의무만을 강제할 뿐, 원하는 처분을 직접 받는 것을 보장하지는 않으므로, 소송 유형별 판결의 효력을 명확히 인지해야 한다.

IV. 결론

- 행정소송의 유형 분류는 개인의 권리 구제와 행정의 법적 통제라는 두 가지 목적을 효율적으로 달성하기 위한 제도적 장치이다. 내용에 따른 주관적 소송과 객관적 소송의 구분은 소송 제기의 이익(원고 적격) 기준을 제시하며, 형식에 따른 형성의 소, 이행의 소, 확인의 소 분류는 법원 판결의 효력 및 권리 구제 방식을 결정한다. 행정소송법은 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송 네 가지 유형을 제시하며, 각 유형이 가지고 있는 특징 및 제한 요건을 정확히 이해하는 것은 국민이 위법한 행정작용으로부터 자신의 권익을 구제받기 위한 가장 기본적이고 핵심적인 전제가 된다.